Motu proprio sulla Commissione degli Ospedali di Roma, 25 agosto 1850

PIVS PP. IX. · 1850-08-25 · Italian

PIVS PAPA IX. MOTO-PROPRIO Sulla Commissione degli Ospedali di Roma.

Gli Ospedali che devono la loro origine alla ca- rita cristiana , e che ne sono una delle pit belle applicazioni, formarono sempre in questa cittd una delle precipue cure de' Sommi Pontefici; e le loro memorie storiche ne somministrano luminose prove. In questo secolo medesimo i Sommi Pontefici Pio Vil, Leone XII, Pio VIII e Gregorio XVI vi appli- carono l'animo, e diedero utili disposizioni a se- conda delle circostanze e de' tempi; sicché una re- cente esperienza ha fatto conoscere, che se l'ammi- nistrazione complessiva aveva degl'inconvenienti, non ne banno meno le amministrazioni staccate ; e che se non era vantaggioso che degli Ospedali da se- coli divisi di locale, di situazione, di patrimonio se ne formasse una massa sola, non é pur conveniente che le membra di uno stesso corpo non sieno con- giunte insieme, acciocché si muovano con armonia, ed una proporzionata economia si osservi in ciascuno che corrisponda ai bisogni deil'altro.

'Si é voluto pertanto considerare gli Ospedali , quali sono realmente , parti di un medesimo Isti- tuto, membra di un solo corpo, lasciare ad ognuno il proprio patrimonio, la propria amministrazione, per congiungerli, e legarli insieme per mezzo di una Commissione che soprintenda a tutti, che regoli e

mantenga la uniformita delle massime, l'ordine, la disciplina e la buona amministrazione, che veda i bisogni di ognuno, ne esamini i conti, ne formi il sindacato. Laonde di Nostro Moto Proprio, certa scienza e con la pienezza della Nostra podesta, ordiniamo e prescriviamo quanto segue.

TITOLO 1.

Degli ospedalt di Roma, loro direzione ed amministrazione.

Art. 1. Gli ospedali di Roma sono parti di un me- desimo istituto, e insieme presi e considerati costi- tuiscono la pia opera della ospitalita per tutti ge- neri di malattia.

Art. 2. La destinazione di ciascun ospedale resta, quale si defini dai Sommi Pontefici Pio VII e Leone XII, e fu espressamente ed esattamente distinta nel Breve « Quae super egenum. » della sa: me: di Pio VIII.

Art. 3. L'Arcispedale di S. Spirito, 'annesso Bre- fotrofio, il Conservatorio , e il Banco che gli ap- partiene, I'Arcispedale del SSmo Salvatore, quello di S. Giacomo, quello della Consolazione, quello di S. Gallicano, quello de'poveri pazzi, e Vospizio di S. Roceo costituiscono Je parti dell'Istituto che si contempla. :

Art. 4. Ogni ospedale conserva il suo patrimos nio e Ja sua speciale amministrazione. Perd dall'an- nuo assegnamento che la Camera paga in compenso,

specialmente di sofferte alienazioni, sara. prelevata una discreta quota da formare il fondo di cassa co- mune di riserva da applicarsi secondo i bisogni.

Art. 5. Una Commissione composta di dodici Membri, parte laici e parte ecclesiastici , 'tutti di nomina Sovrana , soprintende e dirige gl' Istituti sunnominati.

Art. 6. Gli officii dei Membri della Commissione sono divisi come segue: « Due Membri sono' de- putati ecclesiastici, due deputati sindaci o relatori, otto deputati locali e amministratori. Uno fra i do- dici' prescelto e nominato specialmente da' Noi , 0 dai Nostri Suecessori , ha il titolo ele funzioni di Presidente.

Art. 7. Fra'i due deputati ecelesiastici glistituti sono divisi nel. modo che segue. L'uno di essi ha 1'Archiospedale di Santo Spirito, il Brefotrofio , 'i Conservatorii, S. Maria de' pazzi e S. Rocco: L'al- tro 'gli' Archiospedali' del' SSmo? Salvatore ,\\di-S. Giacomo, di .S:°Gallicano, e la Consolazione) 1°

Art. 8. 1 Deputati sindaci'o relatori non hanno alcuna attribuzione speciale nell'amministrazione e nella' direzione degli ospedali. / |

Art. 9. Gli otto Deputati locali 'amministrano ogni pio luogo nel modo che si dird: in appresso fanno che sia prestata ogni debita assistenza 'agl 'in- fermi, e curano che allinterno sia' omantenuto Por. dine 'e la disciplina.

Art. 10. 1 deputati locali si dividwn adaie ifs] L'Archiospedale di S$. Spirito, 2°: Brefotrofio, Con- servatoriie S. Rocco, 3°. SSmo: Salvatore,' 4°. S. Giacomo, 5°. Santa Maria della Consolazione, 6% S»

Gallicano, 7°. Santa Maria de' pazzi, 8°. Banco. di S. Spirito. TITOLO II.

Della Commissione e delle sue adunanze.

Art. 11. La Commissione riceve le tabelle pre- ventive dai deputati locali, le fa esaminare dai due deputati sindacatori, e sulla loro. relazione le ap- prova o le modifica.

Art. 12. Riceve le tabelle addizionali e le do- mande per spese straordinarie, e pronuncia nello stesso modo sulle medesime, ammettendole, Jimi- tandole, od escludendole.

Art. 13. Pronunzia su i contratti presso la re- lazione dei deputati locali, sulle transazioni in easo di controversia, e sulle cause d'articolo che doves- sero introdursi.

Art, 14. Riceve i bilanei annuali, che fa kinda care dai due deputati di cid incaricati, e pronuncia sulla relazione dei medesimi il bene stare dei conti, © ne ecceziona le partite.

Art. 15. Dispone del fondo di riserva a favore de' vari ospedali sulla richiesta del deputato. locale, e de' rinvestimenti del banéo.

Art. 16. Provvede a cid che bisognasse acqui- stare e disporre per tutt'insieme gli stabilimenti.

Art. 17. Stabilisce le massime generali, i rego- lamenti, e pronuncia su cid che tenda a stabilire una massima ed una regola.

Art. 18. Col mezzo di concorso, secondo i regolamenti sanzionati dalla sa: me: di Pio VII, ed i

decreti della Sagra Congregazione degli studi in pieno vigore, procede alla elezione de' medici primari e sostituti, e di tutta la famiglia medico chirurgica-farmaceutica, e li destina secondo il bisogno al ser- vizio degli ospedali.

Art. 19. Nomina gl'impiegati della famiglia alta, quelli degli officii del banco.

Art. 20. Pronuncia sulle dimissioni degl'impie- gati della famiglia alta.

Art. 21. Sopravveglia incessantemente alle amministrazioni particolari, alla buona assistenza degl'infermi, e all'ordine interno degli stabilimenti.

Art. 22. Decide su i ricorsi dalle risoluzioni e da' decreti dei deputati locali.

Art. 23. La Commissione si aduna_ ordinaria- mente una volta la settimana, e straordinariamente secondo il bisogno ad invito del Presidente.

Art. 24. Le risoluzioni si prendono a maggio- rita di voti. Non saranno valide quelle, nelle quali non sieno intervenuti almeno uno de' deputati so- pra la meta. I deputati locali si astengono dal vo- tare quando si tratti il sindacato della loro ammi- nistrazione, 0 il ricorso contro un loro decreto o risoluzione. In caso di parita di suffragi il Presi- dente, o chi ne fa le veci, avra il voto doppio.

Art. 25. Gli atti della Commissione saranno consegnati in apposito libro, e sottoscritto dal presi- dente e dal segretario.

TITOLO II. Dell officio de' deputate.

Art. 26. 1 deputati ecclesiastici

1. Nominano e dimettono gli ecclesiastici ad- detti all'assistenza degl'infermi:

2. Hanno cura della morale e degli atti di religione:

3. Provvedono, accioeché i lasciti e gli ob- blighi pii sieno adempiuti.

Art. 27. 1 deputati locali

1. Formano il conto preventivo delle rendite e delle spese del rispettivo stabilimento, elo pre- sentano alla Commissione generale;

2. Hanno cura degl'introiti e delle spese , della escussione dei debitori e di quanto altro concerne la speciale amministrazione;

3. Presentano alla Commissione le richieste per le spese straordinarie, e» per le ansinaan al preventivo;

4. Riferiscono alla .Commissione suddetta su i contratti di alienazione, di acquisto, di Tocazione a lungo tempo, ed altri dirilievo, prima che sieno recati all'approvazione sovrana; we

5. Presentano il bilancio dell" anno perché venga sindacato;

6. Fanno eseguire le regole, e vegliano sul- Yordine interno, sulla disciplina , e sulla buona assistenza e cura degl'infermi;

7. Nominano e dimettono la bassa famiglia;

8. Puniscono le mancanze uella bassa_ fami- glia anche colla dimissione:. nell'alta fino alla di- missione esclusivamente, per la quale devono farne rapporto alla Commissione:

9, Ad essi spetta pure la tratta de'mandati su i fondi ne'limiti accordati e | prefissi nell' ay- provazione del preventivo.

Art. 28. I] deputato locale del Gonservatorio e Brefotrofio ha specialmente la facolt' per proce- dere alle affigliazioni secondo i regolamenti che fara osservare anche in tutte le altre parti. Procede pure agli atti pe'matrimoni delle zitelle.

Art. 29. [1 deputato al banco ne fa osservare i vegolamenti, veglia alla cassa e sugl' impiegati: in caso di mancanza potra punirli fino alla dimissione esclusivamente. La loro nomina e dimissione di- pende dalla Commissione generale.

Non puo disporre di somma alcuna, ed anche fare rinvestimenti, senza una risoluzione della Commissione.

Art. 30. Nelle cose miste, che riguardano e la parte ecclesiastica e la parte laica, in caso di discrepanza di parere tra i deputati, sireca l'affare alla decisione della Commissione.

Art. 31. Dalle risoluzioni e decreti dei deputati locali_ puo ricorrersi alla Commissione.

TITOLO IV. Degli officii. Art. 32. La Commissione avva la sua segreteria con un segretario. generale. ,

Art. 33. Vi si tengono li seguenti registri.

1. quello degl'atti delle adunanze generali: 2. quello dei rapporti dei deputati; pi quello della corrispondenza.

. 34. Il deputato locale pud assumere un plea per lufficio di segretario, scegliendolo fra quelli gid addetti all'amministrazione.

Art. 35. I decreti dei deputati ecclesiastici, sono consegnati in appositi registri, e muniti della loro firma.

Art. 36. 1 contabili e le computisterie delle amministrazioni particolari continuano a tenere le rispettive contabilita, salva la. semplificazione e le

migliorie per portarvi la uniformita de'metodi, onde ottenere la speditezza delle aircon ed evitare gli arretramenti.

TITOLO. V. Delle tabelle preventive e dei bilanci.

Art. 37. Ciascuna amministrazione — particolare deve esibire la tabella preventiva degl introiti e delle spese il primo di ottobre di ciaseun anno. GI in- troiti e le spese vi sono distinte per capi od articoli.

Art. 38. La tabella del conservatorio e del bre- fotrofio, che non hanno rendite particolari, contiene la sola parte passiva , ch' é riportata come spesa nella tabella dell'Arcispedale di S. Spirito, accioeché le sia fatto il fondo corrispondente. |

Art, 39. Nel mese di ottobre le tabelle sono esa- minate dai deputati sindacatori, e ne'successivi due

mesi, sulla relazione de'medesimi, e intesi i rispet- tivi deputati locali, la Commissione pronunzia il suo giudizio, approvandole o riformandole.

Art. 40. Quando per circostanze sopravenienti non prevedute nella formazione della prima tabella, ha luogo una tabella suppletoria, questa é presen- tata, discussa ed approvata e firmata nel modo in- dicato nel precedente articolo.

Art. 41. Nella prima settimana di ogni mese ciascuna amministrazione particolare da lo stato del mese precedente, indicando l'introito e le spese, il resto di cassa, ed il movimento de'nomi dei credi- tori e debitori colla indicazione dei nuovi.

Art. 42. Nel primo trimestre del nuovo anno le amministazioni particolari esibiscono il bilancio del- lanno precedente, il quale, oltre gli allegati consueti e necessari, contiene lo stato nominativo de'debitori e creditori al 31 dicembre, dal quale si assume la base del relativo movimento degli stati mensuali. E an- nesso un ragionato rapporto sopra ciascuno de'bi- lanci.

Art. 43. 1 bilanci sono sindacati dai deputati sindaci, e presso la relazione che ne viene presen- tata in iscritto dai medesimi, la Commissione pro- nunzia il suo giudizio.

Art. 44. Su i bilanci speciali é formato il bilan- cio generale che viene presentato al Sommo Ponte- fice col mezzo del Presidente, insieme ad un gene- rale rapporto su i medesimi, e sull'andamanto. de- gli istituti.

TITOLO VI. qb Degli avanzi¢ de'nuovi lasciti pit.

Art. 45. Se dai bilanei delle singole amministra— zioni risultassero avanzi, questi sono acereditati' al rispettivo stabilimento , e comportandolo le circo- stanze, sono rinvestiti a suo nome ed. in aumento del suo particolare patrimonio.') BID

Art. 46. L'avanzo che: presentasse il fondo» si riserva a disposizione della Commissione generaleé riportato in aumento del fondo medesimo, e qualora si credesse che fosse al caso di rinvestirlo, il rinve- stimento appartiene pro rata ai patrimonj deglista- hbilimenti amministrati, in proporzione della quota che ciascuno immette per formare il fondo di riserva:

Art. 47. Se avyvengono.lasciti. pil, si addicono a quello spedale cui sieno fatti; €'se non portano indi-= cazione speciale, e sieno fattiagli Spedali in gene rale, si considerano patrimonio comune, e sono.am= ministrati dalla Commissione in: aumento del fondo di riserva. , 9 d9iebinia

TITOLO VII. tindel aid

Degli archi), 4

Art. 48. Ciaseuno stabilimento conserva ik: ss

prio arehivio. ,

Art. 49. E cura del rispettivo di pertacs' locale, alwys le scritture, titoli, e carte non si disperdano, e ri- pongansi in archivio. Presso gli offic} non devono esservi scritture e carte al di ld di un quinquennio.

Art. 50. Le carte le quali appartengono.a tutti gli Ospedali, sono consegnate all'archivio gia esi- stente , e formato allo scioglimento della ammini- strazione che gli Ospedali ebbero complessiva.

TITOLO VIII. Disposizioni diverse.

Art. 51. Gli Ospedali e stabilimenti uniti sotto Ja Commissione conservano i loro diritti e privilegi anche riguardo alla facolta di contrattare. Cid non ostante delle alienazioni che occorressero, ne viene fatto rapporto al Sommo. Pontefice col mezzo del Presidente della Commissione.

Art. 52. La Commissione potra proporre col mezzo del medesimo Presidente quelle ulteriori di- sposizioni, le quali si credessero conducenti al mag- gior bene della pia opera,

Art. 53- Qualunque concessione e disposizione, che si opponesse alle cose espresse e contenute nel presente Moto-Proprio é revocata.

Volendo e decretando che il presente Nostro Moto-Proprio , e quanto in esso viene ordinato e prescritto, debba sempre inviolabilmente osservarsi ed eseguirsi, che non possa mai impugnarsi per vi- zio di orrezione e surrezione o difetto della Nostra volonta, né per qualunque causa o pretesto anche di diritto quesito o di giudizio del terzo, e neppu- re per aperitionem oris: che cosi e non altrimenti debba in perpetuo interpretarsi e decretarsi dai giu- 'dici e tribunali anche supremi e da qualunque au-

torith comunque degna di specialissima menzione, to- gliendo loro la potesta e giurisdizione d'interpretare, decidere e giudicare incuntrario, e dichiarando sin da ora irrito e nullo cid che fosse diversamente interpre- tato, deciso o giudicato: non ostanti la bolla di Pio IV de registrandis, la regola della Nostra cancelleria de jure non tollendo, e non ostante ancora qualsivoglia legge, concessione 0 disposizione preesistente ancor- ché emanata col mezzo di. Costituzioni apostoliche, Bolle, Brevi, o altri atti della suprema autorita, alle quali tutte ed a ciascuna di esse, avendone qui per espresso inserito il tenore, in quanto sieno 0 possa- no essere contrarie

alle cose ordinate e prescritte nel presente Moto-proprio, ampiamente ed in ogni pit valida forma deroghiamo.

Dato nel Nostro palazzo apostolico al Vaticano, il giorno 25 agosto dell'anno 1850, del Nostro Pon- tificato anno Y.

PIVS PP. IX.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Atti del sommo Pontefice Pio IX, parte seconda, volume I. Rome: Tipografia delle Belle Arti, 1857. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the Italian papal act; page numbers and isolated specks omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.